

Warszawa, 7 stycznia 2025 r.

BEOS-2769/24
TRYB PILNY

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

1. Zmiana trybu stwierdzania ważności wyborów Prezydenta RP
1. Dz. U. 1120, 13, 2024 r.
1. Wpłynęło 7.01. 2025 r.

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania przez Sąd Najwyższy
spraw, związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzanymi w 2025 r.
(druk sejmowy nr 923)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Zgodnie z uzasadnieniem projektu i deklarowanymi skutkami regulacji (dalej: DSR) podstawowym problemem, którego rozwiązaniu służy proponowana ustawa, jest zagrożenie stabilności Rzeczypospolitej Polskiej i powstanie chaosu prawnego, wynikające z obowiązującego trybu stwierdzania ważności wyborów Prezydenta RP oraz wyborów uzupełniających do Senatu, zarządzanych w 2025 r.

Zdaniem wnioskodawców zagrożenia te związane są z obecnym stanem prawnym, w którym, stosownie do art. 26 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym¹ (dalej: ustawa o SN), rozpoznawanie m.in. protestów wyborczych oraz stwierdzanie ważności wyborów, a także spraw, w których złożono środki odwoławcze od uchwał Państwowej Komisji Wyborczej, należy do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Funkcjonowanie tej izby budzi wątpliwości w świetle orzecznictwa sądów międzynarodowych. Wnioskodawcy przywołują wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 8 listopada 2021 r. w sprawie Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce, skargi nr

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 622.

49868/19 i 57511/19 oraz wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6 października 2021 r. w sprawie C-487/19 oraz z 21 grudnia 2023 r. w sprawie C-718/21. Ponadto przywołują wydaną ostatnio decyzję Państwowej Komisji Wyborczej.

Zdaniem wnioskodawców brak zmian we wskazanym zakresie spowoduje, że rozstrzygnięcie wydane w związku z zarządzonymi w 2025 r. wyborami powszechnymi „może nie być rozpoznawane jako wiążące rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego”, co spowoduje chaos prawny i może implikować niezwykle groźne dla państwa demokratycznego skutki związane z podważaniem skuteczności rozstrzygnięć Sądu Najwyższego.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Rozwiązanie problemów zidentyfikowanych przez wnioskodawców ma zostać osiągnięte przez wprowadzenie zmian w zakresie właściwości izb Sądu Najwyższego.

Zgodnie z projektem ustawy w sprawach rozpoznawania protestów wyborczych oraz stwierdzania ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych w 2025 r., właściwy ma być Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Składowi orzekającemu ma przewodniczyć sędzia najstarszy służbą na stanowisku sędziego. Przepis art. 26 § 1 pkt 2 ustawy o SN oraz art. 244 i art. 324 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy² mają nie być stosowane (art. 1 projektu).

Ponadto, sprawy, w których złożono środki odwoławcze od uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi w 2025 r., Sąd Najwyższy ma rozpoznawać w składzie 3 sędziów losowanych spośród sędziów Izby Cywilnej, Izby Karnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Składowi orzekającemu ma przewodniczyć sędzia najstarszy służbą na stanowisku sędziego. Przepis art. 26 § 1 pkt 2 ustawy o SN ma nie być stosowany (art. 2 projektu)

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia (art. 3 projektu).

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy rozważali pozostawienie obecnego stanu prawnego. Odstąpiono od tego rozwiązania w związku z podjęciem 16 grudnia 2024 r. przez Państwową Komisję Wyborczą rozstrzygnięcia o odroczeniu podjęcia decyzji w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego jednego z komitetów wyborczych „do czasu systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów

² Dz. U. z 2023 r. poz. 2408, ze zm.

biorących udział w orzekaniu tej izby”. Informacja o wspomnianym braku stanowiska – zdaniem Wnioskodawców – potwierdza ryzyko powstania niezwykle istotnego w skutkach kryzysu prawnego, związanego zwłaszcza z rozpatrywaniem protestów wyborczych i stwierdzania ważności wyborów.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Z uwagi na charakter projektu, który odnosi się do kwestii wynikających z wewnętrznych uwarunkowań prawnych w Polsce, odstąpiono od analizy porównawczej.

W ankietach przesłanych w ramach konsultacji społecznych dotyczących analizowanego projektu ustawy nie odniesiono się do konkretnych rozwiązań przyjmowanych w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1. Wskazany przez wnioskodawców problem, którego rozwiązaniu służyć ma proponowana ustawa, należy uznać za wycinek szerszego problemu, jaki stanowi status prawny sędziów powołanych na stanowiska sędziowskie wskutek wniosków Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) ukształtowanej na podstawie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw³. Jest to zagadnienie na tyle szerokie a zarazem na tyle prawnie złożone, że pełne odniesienie się do niego poprzez usunięcie wątpliwości dotyczących statusu ww. sędziów, wymagałoby dokonania kompleksowej reformy systemu sądownictwa⁴. W zakresie spraw z zakresu prawa wyborczego problem statusu rozpatrujących je sędziów Sądu Najwyższego jest szczególnie złożony. Jak dotąd bowiem w żadnym z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stanowiących podstawy kwestionowania statusu prawnego ww. sędziów, w szczególności w orzeczeniach przywołanych w Deklarowanych Skutkach Regulacji (DSR) projektu, nie odniesiono się do problematyki orzekania w sprawach wyborczych. Również w głośnej uchwale trzech połączonych izb SN (Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń) z 23 stycznia 2020 r., sygn. BSA I-4110-1/20, wprost nie odniesiono się do spraw rozpatrywanych na podstawie przepisów prawa wyborczego. Dodatkowo należy podkreślić, że orzekanie przez Sąd Najwyższy w sprawie ważności wyborów wykracza poza sferę sprawowania wymiaru sprawiedliwości (art. 175 ust. 1 Konstytucji)⁵, tj. podstawowej kategorii

³ Dz. U. z 2018 r. poz. 3.

⁴ Okoliczność tę dostrzeżono w toku konsultacji społecznych projektu. Zob. m.in. wypowiedź ID ankiety 10162.

⁵ Tak np. P. Tuleja, *Ważność wyborów a ich sądowa kontrola*, [w:] *Zagadnienia prawa konstytucyjnego Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Skotnickiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Tom 2*, red. A. Domańska, Łódź 2024, s. 277

konstytucyjnej związanej z gwarantowaniem fundamentalnego prawa do sądu⁶ (którego elementem jest m.in. należy ustrój sądów⁷). Niemniej jednak ogólne zastrzeżenia dotyczące statusu sędziów zasiadających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN (gdyż wszyscy zostali powołani na wniosek KRS ukształtowanej na podstawie przepisów wprowadzonych ustawą z 8 grudnia 2017 r.) pośrednio rzutują na wszelkie sprawy pozostające w zakresie kognicji tej izby, a więc i na takie, które są rozstrzygane w toku procedur wyborczych. Praktycznym wyrazem wątpliwości dotyczącej tej sfery aktywności ww. izby były dwie „konkurencyjne” wypowiedzi Sądu Najwyższego wydane w trybie art. 250 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy⁸ w tej samej sprawie, dotyczącej odwołania od stwierdzenia przez Marszałka Sejmu wygaśnięcia mandatu poselskiego⁹, a także towarzyszące okolicznościom tej sprawy kontrowersje doktrynalne¹⁰. Na tym tle, a także w związku ze wspomnianym w DSR projekcie stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) z 16 grudnia 2024 r.¹¹, dotyczącym odroczenia decyzji w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego jednego z komitetów wyborczych, problem wskazany przez wnioskodawców projektu można byłoby uznać za realny. Z drugiej jednak strony należy odnotować, że szereg rozstrzygnięć Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN w sprawach wyborczych wydanych w ostatnim czasie, w szczególności uchwały w sprawie ważności wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 15 października 2023 r.¹² oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 9 czerwca 2024 r.¹³, nie wywołało zastrzeżeń ze strony jakichkolwiek organów władzy publicznej ani doktryny prawa. Co więcej, Państwowa Komisja Wyborcza odstąpiła od ww. stanowiska, wydając 30 grudnia 2024 r. uchwałę

⁶ Na temat pojęcia „wymiaru sprawiedliwości” zob. np. L. Garlicki, [w:] *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, red. L. Garlicki, tom IV, Warszawa 2005, uwagi do art. 175 Konstytucji, s. 2-6.

⁷ Tak zwł. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 24 października 2007 r., sygn. SK 7/06, OTK-A ZU 2007, nr 9, poz. 108.

⁸ Dz. U. z 2023 r. poz. 2408, ze zm.; dalej jako Kodeks wyborczy albo k.w.

⁹ Postanowienie wydane 5 stycznia 2024 r. przez sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, sygn. I NSW 1267/23,

<https://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/i%20nsw%201267-23.pdf> [dostęp 2 stycznia 2025 r.], a także postanowienie wydane 10 stycznia 2024 r. w przez sędziów Izby Pracy SN, sygn. II PUO 2/24, <https://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/ii%20puo%202-24.pdf> [dostęp 2 stycznia 2025 r.].

¹⁰ Zob. zwł. następujące opinie opublikowane w „Przeglądzie Sejmowym” 2024, nr 3-4: C. Mik, *Opinia prawna dotycząca kwestii, czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób wymogi prawa Unii Europejskiej oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w szczególności wyjaśnione i zastosowane w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, mają wpływ na ramy prawne działania Marszałka Sejmu określone w art. 249–251 Kodeksu wyborczego*, a także, P. Bogdanowicz, P. Filipek, *Opinia prawna w sprawie wpływu wymogów prawa Unii Europejskiej oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w szczególności wyjaśnionych i zastosowanych w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, na ramy prawne działania Marszałka Sejmu określone w art. 249–251 Kodeksu wyborczego*.

¹¹ DSR projektu, pkt 1 i 2.

¹² Uchwała pełnego składu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z 12 stycznia 2024 r., sygn. I NSW 1237/23, <https://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/i%20nsw%201237-23.pdf> [dostęp 2 stycznia 2025 r.].

¹³ Uchwała pełnego składu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z 3 września, sygn. I NSW 44/24, <https://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/i%20nsw%2044-24.pdf> [dostęp 2 stycznia 2025 r.].

nr 414/2024 w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r.¹⁴, tym samym uznając skuteczność prawną postanowienia SN (wydanego przez sędziów należących do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) z 11 grudnia 2024 r., sygn. I NSW 55/24¹⁵, wydanego w trybie art. 145 k.w., w którym uznano za zasadną skargę ww. komitetu wyborczego na uchwałę PKW odrzucającą sprawozdanie finansowe. Faktu uznania skuteczności prawnej wspomnianego postanowienia SN nie neguje fakt stwierdzenia przez PKW w § 2 przywołanej uchwały, iż „nie przesądza [...], że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest sądem w rozumieniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że jakkolwiek status prawny sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN bywa kwestionowany – zarówno przez organy władzy publicznej, jak i przez doktrynę – również w przypadku pozostających w zakresie kognicji tej izby spraw z zakresu prawa wyborczego, to jednak zastrzeżenia te mają charakter selektywny. Nie oznacza to jednak zanegowania realności problemu, którego rozwiązanie proponują wnioskodawcy w przedmiotowym projekcie. Trzeba bowiem podkreślić, że zakres projektu obejmuje materię weryfikacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, której specyfika wyraża się m.in. w tym, że kwestia braku wątpliwości prawnych dotyczących statusu sędziów orzekających w ww. sprawie jawi się jako szczególnie doniosła ustrojowo. Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż zdaniem części doktryny postępowanie w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej odróżnia się od innych postępowań w sprawie weryfikacji wyborów prowadzonych przez SN (tj. dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego) tym, iż wydanie rozstrzygnięcia stwierdzającego ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stanowi warunek *sine qua non* objęcia urzędu przez osobę wybraną w tych wyborach¹⁶. Trzeba jednak odnotować, że kwestia ta wywołuje kontrowersje doktrynalne, czego wyrazem jest fakt występowania w piśmiennictwie stanowisk odmiennych¹⁷. Jeżeli przyjąć, że osoba wybrana w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej mogłaby objąć urząd nawet w sytuacji braku orzeczenia SN stwierdzającego ważność wyboru, to doniosłość wskazanego przez wnioskodawców projektu problemu konieczności usunięcia wątpliwości dotyczących statusu sędziów orzekających w tej sprawie ulega, w pewnej mierze, zmniejszeniu. Nie oznacza to jednak, iż problem ten zanika. W szczególności pozostaje bowiem pytanie, jak zareagować na orzeczenie „wadliwej” izby SN, którego treścią byłoby stwierdzenie nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej.

¹⁴ Uchwała jest dostępna pod adresem https://www.pkw.gov.pl/uploaded_files/1735727416_kw-pis-po-sn.pdf [dostęp 2 stycznia 2025 r.].

¹⁵ Postanowienie jest dostępne pod adresem

<https://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/i%20nsw%2055-24-2.pdf> [dostęp 2 stycznia 2025 r.].

¹⁶ Tak np. H. Zięba-Załucka, *Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP*, Rzeszów 2016, s. 166 oraz P. Sarnecki, [w:] *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, red. L. Garlicki, t. I, Warszawa 1999, uwagi do art. 128 Konstytucji, s. 1.

¹⁷ Zob. np. M. Zubik, *Prawo konstytucyjne współczesnej Polski*, Warszawa 2023, s. 212.

Dotychczasowe uwagi wskazują, że ocena realności problemu dostrzeżonego przez wnioskodawców opiniowanego projektu, a tym samym zasadność podjęcia przez nich inicjatywy ustawodawczej, która miałaby ów problem rozwiązać, nie jest jednoznaczna, mogąc zapewne stać się przedmiotem rozbieżnych poglądów. Nie wydaje się jednak trafne, aby *a limine* kwestionować istnienie tego problemu, zwłaszcza mając na uwadze zarysowaną wyżej doniosłość ustrojową kwestii weryfikacji wyborów prezydenckich.

O kontrowersyjności omawianej kwestii świadczą zasadnicze rozbieżności dotyczące ogólnej oceny projektu, które zostały wyrażone w toku konsultacji społecznych. Obok odnotowanego wcześniej postulatu uregulowania materii objętej projektem w ramach „głębszej” reformy sądownictwa, w wypowiedziach uczestników konsultacji można odnaleźć zarówno żądanie pozostawienia aktualnego stanu prawnego bez zmian z uwagi na nieistnienie problemu opisanego przez wnioskodawców¹⁸, jak również głosy popierające przyjęcie projektowanej ustawy w proponowanej wersji¹⁹.

2. Przechodząc do omówienia kluczowego rozwiązania zaproponowanego w projekcie, tj. przekazania trzem połączonym izbom Sądu Najwyższego (Izbie Cywilnej, Izbie Karnej oraz Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) spraw związanych z weryfikacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów uzupełniających do Senatu (w obecnym stanie prawnym podlegających kognicji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych), należy na wstępie zasygnalizować, że wprowadzenie go może nie doprowadzić do usunięcia wątpliwości dotyczących statusu sędziów rozpatrujących te sprawy. Również bowiem w składzie trzech izb SN wskazanych w projekcie znajdują się sędziowie powołani na wniosek KRS funkcjonującej na podstawie przepisów wprowadzonych ustawą z 8 grudnia 2017 r. Na tę okoliczność zwrócili uwagę niektórzy uczestnicy konsultacji społecznych projektu²⁰.

3. Rozwiązanie zaproponowane przez wnioskodawców projektu może budzić wątpliwości prawne zarówno pod kątem temporalnego zakresu proponowanych zmian, jak i ich zakresu przedmiotowego. Odnośnie do pierwszej kwestii, tj. ograniczenia zakresu proponowanej ustawy do, zarządzonych w 2025 r., wyborów prezydenckich oraz uzupełniających do Senatu, w uzasadnieniu oraz w DSR kilkakrotnie odwołano się do potrzeby „zapewnienia stabilności funkcjonowania Rzeczypospolitej”²¹, zwłaszcza „w kontekście wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych w 2025 r.”²². Nie wyjaśniono natomiast, dlaczego zakres temporalny proponowanej ustawy kończy się wraz z upływem 2025 r., a tym samym, dlaczego tryb weryfikacji ww. wyborów, które miałyby zostać zarządzane od 1 stycznia 2026 r., określałyby przepisy obowiązujące w obecnym stanie prawnym, tj. przewidujące kognicję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

¹⁸ ID ankiety 10225.

¹⁹ ID ankiet: 10269, 10285.

²⁰ Zob. wypowiedzi uczestników konsultacji społecznych projektu zawarte m.in. w ankietach o ID: 10107, 10162, 10266.

²¹ Tak np. w uzasadnieniu projektu, s. 1.

²² Tamże.

Znacznie poważniejsze zastrzeżenia prawne wywołuje zakres przedmiotowy projektu, tj. ograniczenie go do wyborów prezydenckich oraz uzupełniających do Senatu. Wnioskodawcy nie uwzględnili faktu, iż na gruncie prawnym teoretycznie w dowolnym momencie możliwe jest skrócenie kadencji Sejmu (a tym samym również kadencji Senatu, zob. art. 98 ust. 1 Konstytucji) na mocy uchwały Sejmu (art. 98 ust. 3 Konstytucji), a także, w wypadkach wymienionych w ustawie zasadniczej, przez Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 155 ust. 2 oraz art. 225 Konstytucji). W konsekwencji w przypadku wejścia w życie ustawy w wersji przewidzianej w projekcie, a także skrócenia kadencji Sejmu oraz przeprowadzenia w 2025 r. wyborów parlamentarnych może nastąpić rażąca niespójność przepisów dotyczących weryfikacji wyborów przez Sąd Najwyższy, a także rozstrzygania spraw wszczętych w wyniku złożenia środków odwoławczych od uchwał Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku wyborów, o których mowa w projekcie, obie ww. kwestie byłyby bowiem rozstrzygane przez sędziów Izby Cywilnej, Izby Karnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zaś w przypadku przeprowadzenia w 2025 r. wyborów do Sejmu i Senatu – przez sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Należy przy tym odnotować, że przedstawiona niespójność nie odnosi się do spraw związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które to sprawy również pozostają w zakresie kognicji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. W obecnym stanie prawnym nie istnieje bowiem możliwość przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Parlamentu Europejskiego, a zatem, uwzględniając fakt, iż obecna kadencja tego organu zakończy się w 2029 r., nie ma możliwości przeprowadzenia tych wyborów w 2025 r.

4. Rozwiązanie przewidziane w projekcie zostało zaproponowane w okresie tzw. ciszy legislacyjnej. Należy przypomnieć, że instytucja ta została ukształtowana w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (TK), który uznał ją za immanentny komponent (zasadę pochodną) zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji)²³. Według pierwotnej, „klasycznej” formuły zaproponowanej przez TK w wyroku z 3 listopada 2006 r., sygn. K 31/06²⁴, cisza legislacyjna oznacza, że: „[k]onieczne [...] powinno być uchwalanie istotnych zmian w prawie wyborczym [...], co najmniej sześć miesięcy przed kolejnymi wyborami, rozumianymi nie tylko jako sam akt głosowania, ale jako całość czynności objętych tzw. kalendarzem wyborczym. Ewentualne wyjątki od tak określonego wymiaru mogłyby wynikać jedynie z nadzwyczajnych okoliczności o charakterze obiektywnym”²⁵. Aktualnie

²³ Na temat instytucji ciszy legislacyjnej zob. np. P. Jakubowski, *Cisza legislacyjna – zasada prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej*, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 4; L. Garlicki, *Stabilność prawa wyborczego*, [w:] 25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce (1991–2016), red. W. Hermeliński, B. Tokaj, t. 2, Warszawa 2016; K. Kozłowski, *Zakaz wprowadzania „istotnych zmian” w prawie wyborczym w okresie poprzedzającym wybory – rozważania na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego*, „Przegląd Legislacyjny” 2019, nr 2; P. Chybalski, *Problem tzw. ciszy legislacyjnej w prawie wyborczym w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego*, [w:] *Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka. Tom II*, red. M. Granat, Warszawa 2019.

²⁴ OTK-A ZU 2006, nr 10, poz. 147.

²⁵ Uzasadnienie wyroku TK, sygn. K 31/06, pkt III.6.5.

okres ciszy legislacyjnej odnosi się zarówno do planowanych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej²⁶, jak i potencjalnych wyborów uzupełniających do Senatu²⁷.

Kluczowe dla instytucji ciszy legislacyjnej pojęcie „istotnych zmian w prawie wyborczym” jest w orzecznictwie TK przede wszystkim odnoszone do zmian modyfikujących tzw. system wyborczy *sensu stricto*, tj., według B. Banaszaka, tych elementów prawa wyborczego, które determinują sposób ustalenia wyników wyborów (a więc np. tzw. formuły wyborczej)²⁸. Sąd konstytucyjny nie ograniczył się jednak do tych materii, stwierdzając, że podczas określania istotności zmian prawa wyborczego ważna jest: „ocena głębokości ingerowania przez nową regulację w istniejący system wyborczy. Im dana zmiana sięga głębiej w przebieg głosowania, tym okres «adaptacji» do niej po stronie wyborców, jak i organów przeprowadzających wybory musi być odpowiednio dłuższy”²⁹. Jakkolwiek w dotychczasowym orzecznictwie TK nie odpowiedział na pytanie, czy zmiana dotycząca kompetencji w zakresie weryfikacji wyborów stanowi *per se* przykład „zmiany istotnej”, wydaje się, że co do zasady odpowiedź taka powinna być twierdząca. Trzeba bowiem podkreślić, że instytucja weryfikacji wyborów służy prawidłowości przebiegu procesu wyborczego, w szczególności w tak kluczowej kwestii, jak należyte (tj. oddające wolę wyborców) ustalenie wyników głosowania³⁰. W przypadku wyborów prezydenckich czy uzupełniających do Senatu dodatkowym argumentem na rzecz powyższej tezy wydaje się konstytucyjna ranga instytucji weryfikacji tych wyborów³¹.

Jeśli podzielić przedstawiony wyżej pogląd, to należałoby uznać, że rozwiązania zawarte w opiniowanym projekcie stanowią przykład „istotnych zmian w prawie wyborczym”, co oznacza, że wprowadzenie ich w okresie ciszy legislacyjnej byłoby dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdyby uzasadnione byłyby one „nadzwyczajnymi okolicznościami o charakterze obiektywnym”. Pojęcie to nie zostało jak dotąd dookreślone w orzecznictwie TK, aczkolwiek należy odnotować, że posłużył się nim Sąd Najwyższy (*nota bene* orzekający w pełnym składzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych), stwierdzając ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej w 2020 r., w szczególności w sytuacji przeprowadzenia wyborów na podstawie przepisów szczególnych ustanowionych

²⁶ Zgodnie z art. 289 § 1 k.w. wybory te zarządza się nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, co, uwzględniając fakt, iż kadencja obecnie urzędującego Prezydenta upływa 6 sierpnia 2025 r., oznacza, że cisza legislacyjna rozpoczęła się 6 lipca 2023 r.

²⁷ Wygaśnięcie mandatu senatora skutkujące koniecznością zarządzenia wyborów uzupełniających może nastąpić w dowolnym momencie, z wyłączeniem okresu rozpoczynającego się 6 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin zarządzenia wyborów do Sejmu (art. 283 § 2 k.w.). A zatem wymóg dochowania ciszy legislacyjnej oznacza konieczność wyłączenia stosowania nowowprowadzonych istotnych zmian dotyczących wyborów uzupełniających do wyborów zarządzanych 6 miesięcy po wprowadzeniu (ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw) tych zmian.

²⁸ B. Banaszak, *Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych*, Warszawa 2007, s. 312.

²⁹ Wyrok z 28 października 2009 r., sygn. Kp 3/09, OTK-A ZU 2009, nr 9, poz. 138 (uzasadnienie, pkt III.5.3).

³⁰ Zgodnie z art. 82 § 1 pkt 2 k.w. zarzut dotyczący ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów stanowi jeden z przewidzianych prawem powodów wniesienia protestu.

³¹ Konstytucyjne podstawy weryfikacji wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej zostały podane w pkt V.1 niniejszej opinii. Z kolei do weryfikacji wyborów uzupełniających do Senatu odnosi się art. 101 Konstytucji.

ustawą z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979). W uchwale z 3 sierpnia 2020 r., sygn. I NSW 5890/20³², stwierdzono m.in., że: „prawo wyborcze nie przewiduje rozwiązań adekwatnych do tak szczególnej sytuacji, jaka powstała w związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Stan epidemii, połączony z sytuacją nieodbycia się wyborów w konstytucyjnym terminie, w ocenie Sądu Najwyższego mieści się w zakresie «nadzwyczajnych okoliczności o charakterze obiektywnym», wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny”³³.

Powyższych ustaleń SN nie sposób odnieść wprost do rozwiązań przewidzianych w opiniowanym projekcie. Wydaje się jednak, że możliwe jest wykazanie, iż wprowadzenie ich w okresie ciszy legislacyjnej jest dopuszczalne. Kwestia ta stanowi pochodną odpowiedzi na fundamentalne pytanie dotyczące tego, czy w aktualnej sytuacji wątpliwości dotyczące statusu prawnego sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych są na tyle poważne, iż wymagają interwencji legislacyjnej w sposób zaproponowany w projekcie. Mówiąc inaczej, jeśli uznać, że problem, który zamierzają rozwiązać wnioskodawcy, jest realny, to wprowadzenie zmian mających na celu jego usunięcie wydaje się dopuszczalne nawet, jeśli stwierdzić, że są to „istotne zmiany w prawie wyborczym”. W takiej bowiem sytuacji zaistniałyby „nadzwyczajne okoliczności o charakterze obiektywnym”, uzasadniające przyjęcie tych zmian mimo trwającego okresu ciszy legislacyjnej.

5. Opiniowany projekt wymaga korekt legislacyjnych w toku dalszych prac parlamentarnych. W szczególności należałoby zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, warto zauważyć, że projekt ma objąć zakresem wybory (prezydenckie i uzupełniające do Senatu) zarządzane w 2025 r., mimo że nie jest możliwe, aby proponowana ustawa weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Taki stan rzeczy wymaga uzupełnienia projektu o przepis intertemporalny, który rozstrzygnąłby kwestię stosowania przepisów ustawy do wyborów zarządzonych od 1 stycznia 2025 r. do dnia wejścia w życie ustawy. Problem ten nie ma wyłącznie wymiaru teoretycznego. W dniu 14 stycznia 2025 r. zakończy się bowiem tzw. okres karencji trwający po zakończeniu stanu klęski żywiołowej, co oznacza, że wkrótce zarządzane zostaną wybory Prezydenta Rzeczypospolitej³⁴, a także, w przynajmniej jednym okręgu wyborczym, wybory uzupełniające do Senatu³⁵.

Po drugie, zasadna jest analiza legislacyjna przewidzianego w projekcie zakresu wyłączeń stosowania obowiązujących przepisów ustawowych.

³² Uchwała jest dostępna pod adresem

https://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists1/Komunikaty_o_sprawach/AllItems/Uzasadnienie%20uchwa%C5%82y%20S%C4%85du%20Najwy%C5%BCszego%20z%20dnia%203%20sierpnia%202020%20r.pdf [dostęp 3 stycznia 2025 r.].

³³ Uchwała o sygn. I NSW 5890/20, s. 10.

³⁴ Zob. opinię Państwowej Komisji Wyborczej z 2 grudnia 2024 r. w sprawie terminu zarządzania wyborów Prezydenta RP, dokument dostępny pod adresem

https://www.pkw.gov.pl/uploaded_files/1733246906_zpow501712024.pdf [dostęp 3 stycznia 2024 r.].

³⁵ Zob. opinię Państwowej Komisji Wyborczej z 9 grudnia 2024 r. w sprawie terminu zarządzania wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dokument dostępny pod adresem https://www.pkw.gov.pl/uploaded_files/1733761577_zpow77092024.pdf [dostęp 3 stycznia 2024 r.].

Przykładowo w jednej z ankiet przedłożonych w ramach konsultacji społecznych projektu stwierdzono, że wyłączenie stosowania całego art 324 k.w. jest zbyt szerokie³⁶. Ocena ta wydaje się przekonująca, zwłaszcza gdy zauważyć, że utrzymanie projektowanego przepisu w obecnej postaci usunie np. obowiązek podjęcia uchwały w sprawie ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej w ciągu 30 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą (art. 324 § 2 k.w.),

6. Projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS) Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej³⁷. Omawiany projekt był także przedmiotem opinii BEOS, sporządzonej w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu³⁸.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

1. Projektodawcy zakładają, że regulacja przyczyni się do stabilizacji sytuacji społecznej. W świetle głosów uczestników konsultacji także widać, że projekt postrzegany jest w kategoriach jego znaczenia dla ograniczenia społecznych obaw przed: destabilizacją państwa, niemożnością wyboru prezydenta, kwestionowaniem wyników wyborów, pojawieniem się oskarżeń o fałszerstwa wyborcze. Należy przy tym ponownie podkreślić³⁹, że konsultacje przyniosły rozbieżne oceny proponowanych rozwiązań. Warto w tym miejscu odnotować, że wśród uwag krytycznych znalazły się stwierdzenia, że kluczowy problem prawny nie jest eliminowany⁴⁰, a także daleko idąca teza, iż próba jego rozwiązania przedłożona w projekcie może budzić niezadowolenie, a nawet niepokoje społeczne⁴¹.

2. Podmioty, na które wpływa projekt:

1) obywatele posiadający prawo wyborcze (ok 29,5 mln osób), które wiąże się także z prawem do składania protestów wyborczych (niezależnego od tego, czy skorzystali z prawa wyborczego i wzięli udział w wyborach);

2) komitety wyborcze kandydatów na Prezydenta RP oraz kandydaci zgłoszeni i ostatecznie zarejestrowani przez PKW;

3) Państwowa Komisja Wyborcza – jako stały najwyższy organ wyborczy (art. 157 § 1 Kodeksu wyborczego), w szczególności w sytuacji, gdy rozstrzygnięcia

³⁶ Zob. ankietę ID 10205.

³⁷ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania przez Sąd Najwyższy spraw, związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi w 2025 r. (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Paweł Śliz), opinia z 30 grudnia 2024 r., BEOS-WPEiM-2770/24.*

³⁸ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania przez Sąd Najwyższy spraw, związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi w 2025 r. (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Paweł Śliz) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu, opinia z 30 grudnia 2024 r., BEOS-WPEiM-2771/24.*

³⁹ Zob. pkt V.1 niniejszej opinii.

⁴⁰ ID ankiet: 1028, 10107.

⁴¹ *Mimo wszystko spora część społeczeństwa i klasy politycznej może potraktować te rozwiązanie jako złe i wywołać to może pewne niepokoje społeczne, ID ankiety 10281.*

podejmowane przez ten organ w toku procedur wyborczych objętych zakresem projektu mogłyby stać się przedmiotem rozstrzygnięć w trybie określonym w art. 2 projektu;

4) Sąd Najwyższy – który ma wdrożyć szczególne rozwiązania w zakresie rozpoznawania spraw związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborami uzupełniającymi do Senatu w 2025 roku. Sprawy te mają w drodze wyjątku rozpatrywać sędziowie Izby Cywilnej (30 sędziów), Izby Karnej (32 sędziów), Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (16 sędziów).

3. Projekt nie niesie bezpośrednich skutków społecznych, natomiast w szerszym planie jego cel odnosi się do utrzymania ładu społecznego w stabilnie funkcjonującym demokratycznym państwie. Jednocześnie pilne zgłoszenie epizodycznego projektu ustawy po przyjęciu przez PKW uchwały odczytywanej jako zapowiedź problemów, jakie mogą wystąpić w związku z wyborami prezydenckimi w 2025 r., także ma pewne społeczne znaczenie. Wpisuje się w debatę na temat potencjalnych zagrożeń i może mobilizować do podejmowania określonych działań społecznych czy politycznych. Uzasadnienie projektu i argumentacja projektodawców wprost odnoszą się do wystąpienia bezprecedensowego, także w doświadczeniu społecznym obywateli, zagrożenia, które wymaga reakcji w imię ochrony racji stanu. Toczony w Polsce spór prawny bywają opisywane jako wykreowanie dysfunkcyjnego dla instytucji państwa „dualizmu prawnego”, którego przekroczenie wymaga działania⁴². Należy jednak podkreślić, że Polacy w większości (61,8%) uważają, że wybory będą uczciwe i demokratyczne, choć jedna czwarta (24,9%) ankietowanych jest sceptyczna w tej kwestii⁴³. Jednocześnie coraz częściej Polacy obawiają się destabilizacji państwa (m.in. zamieszek, fałszowania wyborów, propagandy). W 2023 r. nastąpił znaczny (o prawie 8 pkt procentowych) wzrost takich obaw, wyrażało je 26,9% obywateli⁴⁴. Można wskazać, że na wzrost tego typu nastrojów wpływa też szerszy kontekst społeczny, w tym tocząca się w Europie wojna i wiedza o odnotowanych w wielu państwach przypadkach zewnętrznych działań destabilizujących, wykorzystujących demokratyczne procedury i procesy wyborcze⁴⁵.

⁴² *Dualizm prawny to de facto początek rozpadu państwa*, 24 stycznia 2020.

<https://klubjagiellonski.pl/2020/01/24/dualizm-prawny-to-de-facto-poczatek-rozpadu-panstwa-video/>
<https://www.psl.pl/okragly-stol-w-sprawie-wymiaru-sprawiedliwosci/> [dostęp 2 stycznia 2025 r.].

⁴³ *Wybory prezydenckie. Czy będą uczciwe i demokratyczne? Sondaż 2025-01-01*
<https://www.pap.pl/aktualnosci/wybory-prezydenckie-czy-beda-uczciwe-i-demokratyczne-sondaz> [dostęp 2 stycznia 2025 r.].

⁴⁴ *Oto największe lęki Polaków*. 26 lipca 2023,

<https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/oto-najwieksze-strachy-polakow-widac-wazna-zmiane-sondaz/slkr62l> [dostęp 2 stycznia 2025 r.].

⁴⁵ <https://www.pism.pl/publikacje/kampanie-dezinformacyjne-rosji-przed-wyborami-do-parlamentu-europejskiego> [dostęp 2 stycznia 2025 r.].

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Należy zgodzić się z oceną sformułowaną w DSR, iż projektowana regulacja nie wywoła skutków gospodarczych. Analizowany projekt nie ma bowiem bezpośredniego wpływu na sferę krajowej gospodarki (przedsiębiorców, konsumentów i rynek pracy).

W odniesieniu do skutków gospodarczych w trakcie konsultacji społecznych należy odnotować, że jeden z respondentów zwrócił uwagę, że choć trudno jest przewidywać bezpośrednio skutki gospodarcze związane z projektowanymi zmianami, to w długim terminie brak ich przeprowadzenia może skutkować zmniejszeniem stabilności gospodarczej w związku z „problematycznym procesem wyłaniania nowego prezydenta RP oraz szerzej, z postępującym pogarszaniem się porządku prawnego w RP”⁴⁶.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Projekt będzie wpływał na funkcjonowanie Sądu Najwyższego. Koszty prowadzenia działalności statutowej Sądu Najwyższego finansowane są z wydatków budżetu państwa w ramach części 04 – Sąd Najwyższy w rozdz. 75102 – Naczelne organy sądownictwa. Dysponentem części 04 jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, któremu w zakresie wykonywania budżetu Sądu Najwyższego przysługują uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W ustawie budżetowej na rok 2025⁴⁷ w części 04 zaplanowano wydatki w wysokości 295 013 tys. zł, w tym w rozdz. 75102 w kwocie 233 152 tys. zł, z tego na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 366 tys. zł, wydatki majątkowe – 9 196 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych – 222 590 tys. zł, w ramach których ujęte są środki na wypłatę wynagrodzeń.

Wykonywanie zadań ustrojowych Sądu Najwyższego spoczywa na sędziach, których zasady wynagradzania reguluje art. 48 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z tym przepisem wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego stanowi wielokrotność podstawy ustalenia tego wynagrodzenia, z zastosowaniem mnożnika 4,13. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych⁴⁸. Jeżeli to przeciętne wynagrodzenie jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedniego – przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego w dotychczasowej wysokości. Wynagrodzenie sędziego Sądu Najwyższego określa się w stawce

⁴⁶ ID ankiety 51534.

⁴⁷ Zob. ustawa budżetowa na rok 2025 z dnia 6 grudnia 2024 r. zgodnie z tekstem ustawy przekazanym do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu.

⁴⁸ Dz. U. z 2024 r. poz. 1631, ze zm.

podstawowej albo awansowej. Stawka awansowa stanowi 115% stawki podstawowej. Sędzia Sądu Najwyższego, obejmując stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej, zaś po 7 latach służby w Sądzie Najwyższym wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego podwyższa się do stawki awansowej. Ponadto w związku z pełnioną funkcją sędziemu Sądu Najwyższego przysługuje dodatek funkcyjny, którego wysokość ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia określonych w załączonej do ustawy tabeli⁴⁹.

Wnioskodawcy wskazują, że projektowana ustawa nie spowoduje konieczności zwiększenia liczby stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym. W konsekwencji powyższego oraz z uwagi na zasady wynagradzania sędziów Sądu Najwyższego można stwierdzić, że wejście w życie projektowanych regulacji nie powinno wymagać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2025 dla części 04 – Sąd Najwyższy.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji dotyczących skutków projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projekt ustawy nie będzie wywoływał dodatkowych obciążeń administracyjnych.

XI. Konkluzja

Przedłożony projekt nie niesie bezpośrednich skutków społecznych. W szerszym ujęciu jego celem jest stabilizacja sytuacji społecznej poprzez dążenie do eliminacji budzącego obawy i frustrację obywateli chaosu prawnego. Ma zapewnić obywatelom realizację ich praw związanych z wyborami prezydenckimi w 2025 r.

Ocena realności problemu dostrzeżonego przez wnioskodawców opiniowanego projektu, a tym samym zasadność podjęcia przez nich inicjatywy ustawodawczej, która miałaby ów problem rozwiązać, nie jest jednoznaczna od strony prawnej. Nie wydaje się jednak trafne, aby *a limine* kwestionować istnienie tego problemu, zwłaszcza mając na uwadze specyfikę problemu weryfikacji wyborów prezydenckich. W szczególności warto odnotować, że zdaniem części

⁴⁹ Zgodnie z tym załącznikiem mnożnik dla Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wynosi 1,2, dla Prezesa Sądu Najwyższego – 1,0, dla przewodniczących wydziału, Rzecznika Dyscyplinarny Sądu Najwyższego, Nadzwyczajnego Rzecznika Dyscyplinarny – 0,7 oraz dla Rzecznika Prasowego, zastępcy Rzecznika Prasowego, zastępcy przewodniczącego wydziału, zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego – 0,5.

doktryny prawa wydanie orzeczenia stwierdzającego ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stanowi warunek *sine qua non* objęcia urzędu przez osobę wybraną w tych wyborach, a zatem brak wątpliwości co statusu prawnego sędziów orzekających w tej sprawie wydaje się kwestią doniosłą ustrojowo.

Jeżeli uznać, iż problem dostrzeżony przez wnioskodawców ma charakter realny, to dopuszczalne jest przyjęcie rozwiązań przewidzianych w opiniowanym projekcie w aktualnie trwającym czasie tzw. ciszy legislacyjnej.

Wątpliwości wywołują zakres temporalny oraz przedmiotowy projektu. W szczególności wnioskodawcy nie uwzględnili faktu, iż na gruncie prawnym teoretycznie w dowolnym momencie możliwe jest skrócenie kadencji Sejmu. W konsekwencji w przypadku wejścia w życie ustawy w wersji przewidzianej w projekcie oraz przeprowadzenia w 2025 r. wyborów parlamentarnych wskutek skrócenia kadencji Sejmu może nastąpić rażąca niespójność przepisów dotyczących weryfikacji wyborów przez Sąd Najwyższy, a także rozstrzygania spraw wszczętych w wyniku złożenia środków odwoławczych od uchwał Państwowej Komisji Wyborczej. W przypadku wyborów, o których mowa w projekcie, obie ww. kwestie byłyby bowiem rozstrzygane przez sędziów Izby Cywilnej, Izby Karnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zaś w przypadku przeprowadzenia w 2025 r. wyborów do Sejmu i Senatu – przez sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Opiniowany projekt wymaga korekt legislacyjnych w toku dalszych prac parlamentarnych.

Projektowana regulacja nie wywoła skutków gospodarczych.

Wykonywanie działalności statutowej przez Sąd Najwyższy w kontekście projektowanych przepisów powinno zostać sfinansowane w ramach ustalonego limitu wydatków budżetu państwa na rok 2025 w części 04 – Sąd Najwyższy.

Autorzy:

Bartosz Pawłowski, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Dr Danuta Adamiec, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt IV, XI)

dr Piotr Chybalski, wicedyrektor BEOS (pkt V, XI)

Justyna Osiecka-Chojnacka, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, XI)

dr Piotr Russel, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, XI)

Monika Korolewska, specjalista ds. finansów publicznych (pkt. VIII, XI)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

Deskryptory bazy REX: projekt ustawy, OSR, Sąd Najwyższy.

Weryfikacja: Tomasz Jaroszyński (pkt I-III), Dobromir Dziewulak (pkt IV), Marzena Laskowska (pkt V), Mirosław Sobolewski (pkt VI, VII), Olga Olkowska (pkt VIII), Piotr Chybalski (całość), Adam Dudzic (całość).